

Nr. 23 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 1. Februar 1936

R 43 I/258, Bl. 173–175 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz.

Unter Bezug auf meinen mündlichen Vortrag beim Führer² mache ich für die verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und dem bayerischen Regierungsbezirk Pfalz im Benehmen mit dem Herrn Bayer[ischen] Ministerpräsidenten folgenden Vorschlag:

I. Der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes, der nach vollzogener Rückgliederung nunmehr zweckmäßig die Bezeichnung „Reichskommissar für das Saarland“ erhält³, wird durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers zum „Bayer. Landeskommissar für die Pfalz“ ernannt und zugleich an die Spitze der Regierung der Pfalz in Speyer gestellt.

Auf diese Weise ist der Reichs- und Landeskommissar als Chef der Verwaltung im Saarland und in der Pfalz in der Lage, eine verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz herbeizuführen, soweit eine solche bei der in diesen Gebieten bestehenden Rechtsverschiedenheit möglich ist. Die Errichtung einer neuen Behörde, die Reichskommissar Bürckel zunächst in Neustadt anstrebte⁴, wird auf diese Weise vermieden; es würde eine Erschwerung und Verteuerung der Verwaltung bedeuten, wenn zu den beiden Dienststellen in Saarbrücken und Speyer noch eine neue übergeordnete Dienststelle geschaffen würde.

Da weitergehende Maßnahmen wie die Trennung der Pfalz von Bayern und die Bildung eines neuen Reichsgaues z. Zt. noch unterbleiben sollen, muß jede andere Lösung des Problems einer Annäherung des Saarlandes an die Pfalz ausmünden in die *Frage der Ausscheidung ministerieller Zuständigkeiten* hinsichtlich der Pfalz *aus der Bayer. Landesregierung* und der Übertragung dieser Zuständigkeiten auf ein zugleich für *saarländische* Angelegenheiten zuständiges Organ. Die Abgrenzung dieser Aufgaben ist naturgemäß überaus schwierig und es darf dabei nicht übersehen werden, daß bei der Unmöglichkeit einer klaren Aufteilung der „obersten Landesverwaltung“ mit späteren Kompetenzstreitigkeiten zu rechnen ist. Diese Schwierigkeiten werden aber mit in Kauf genommen und überwunden werden müssen, wenn aus besonderen Gründen eine verwaltungsmäßige Verbindung zwischen dem Saarland und der Pfalz hergestellt werden soll.

¹ Durchschlag mit Anlagen in: R 1501/5411, S. 139–153. Vorgeschichte s. ARH II/2, Nrr. 220, 229, 237.

² Hitler hatte im Okt. 1935 die Weiterführung sämtl. Neugliederungsmaßnahmen im Rahmen der Reichsreform untersagt und auch im Falle Saar-Pfalz nur eine Personalunion in der Person des GL Bürckel gestattet, wie sie für den Parteigau der NSDAP bereits realisiert war; vgl. ARH II/2, Nr. 237 Anm. 8. Weiterer FV Fricks nicht nachgewiesen; vgl. aber Dok. Nr. 25 Anm. 1.

³ Die Umbenennung erfolgte durch FüE vom 17. 6. 1936 (RGBl. I S. 491); s. FV 321*.

⁴ Die Forderung nach dem Dienstsitz in Neustadt a. d. Haardt (jetzt: Weinstraße), dem Sitz der Gauleitung, hatte Bürckel bislang mit seiner Zustimmung zur Konstruktion des „Landeskommissars“ für die Pfalz verknüpft (Schreiben vom 25. 11. 1935; R 1501/5411, S. 111–127). Noch am 4. 1. 1936 votierte StS Pfundtner: „Den Sitz in Neustadt wird man Bürckel zugestehen müssen, allerdings nicht als offiziellen Amtssitz des Reichs- und Landeskommissars, sondern nur als vom Reichsinnenminister ihm genehmigten Wohnort“ nebst einem „möglichst klein gehaltenen“ Beamtenapparat (ebd. S. 131–135). Eingaben zur „Hauptstadtfrage“: R 1501/389.

II. Die *äußere Grundlage* für die Neuordnung würde ein Organisationserlaß des Führers und Reichskanzlers bilden, für den ein Entwurf beigelegt ist⁵. In diesem Erlaß (Nr. II) werden die *Grundsätze* für die Teilung der Aufgaben und Zuständigkeiten hinsichtlich der Pfalz zwischen der Bayer. Landesregierung und dem Landeskommis­sar aufgestellt, indem:

im Abs. 2 daselbst diejenigen Verwaltungen aufgeführt werden, deren Zuständigkeiten *grundsätzlich* und allgemein *übergehen*, sofern nicht das Gegenteil im einzelnen bestimmt wird⁶;

im Abs. 3 hingegen derjenige Verwaltungsbereich aufgeführt ist, der auf den Landeskommis­sar grundsätzlich *nicht* übergeht, es sei denn, daß eine solche Übertragung im einzelnen ausdrücklich ausgesprochen wird⁷.

Die genaue *Abgrenzung* der hiernach zu übertragenden Aufgaben und Zuständigkeiten würde in einer der Genehmigung des Reichsministers des Innern bedürftigen Ausführungsverordnung der Bayer. Landesregierung vorzunehmen sein, für die ein – in Einzelheiten vielleicht noch zu ergänzender – Entwurf beigelegt ist⁸.

III. Die verwaltungsmäßige Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz würde dem Reichs- und Landeskommis­sar dadurch erleichtert werden, daß er in die Lage versetzt wird, die Beamten, Angestellten und Arbeiter des ihm unterstellten Reichskommis­ariats in Saarbrücken sowie des Landeskommis­ariats (Regierung) in der Pfalz zur Erledigung von Dienstgeschäften ohne Rücksicht darauf heranzuziehen, ob es sich um Dienstgeschäfte des Saarlandes oder der Pfalz handelt, d. h. der Reichs- und Landeskommis­sar muß ermächtigt sein, gewisse Verwaltungsangelegenheiten für das Saarland und für die Pfalz *gemeinsam* in Saarbrücken oder für das Saarland und die Pfalz *gemeinsam* in Speyer bearbeiten zu lassen. Dies entspricht der in den beiden Verordnungen zur Vereinheitlichung und Verbilligung der Verwaltung vom 19. 7. und 20. 10. 1934 (RGBl. I S. 719 und 1076) – Verhältnis zwischen Reichsministerien und Landesministerien, zwischen Reichsrechnungshof und Preuß[ischer] Oberrechnungskammer – getroffenen Regelung. Ein Entwurf für eine solche von mir im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen zu erlassende Verordnung ist beigelegt⁹.

IV. Von einer Anhörung des *Reichsstatthalters* in Bayern, dessen Zuständigkeiten durch die Neu­regelung nicht unmittelbar berührt werden, habe ich zunächst abgesehen¹⁰. Der Reichsstatthalter würde überall da, wo er die Ausübung von Zuständigkeiten auf die Bayer. Landesregierung oder ihr nachgeordnete Behörden übertragen hat, die Übertragung gleichermaßen auch auf den Bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz auszusprechen haben.

Auch mit den Herren *Reichsministern* bin ich wegen der Neu­regelung noch nicht in Verbindung getreten. Die Herren Reichsminister werden durch die Neu­regelung insoweit berührt, als anstelle der für Bayern bisher *einheitlichen* Verwaltung (Bayer. Fachministerium als oberste Landesbehörde) grundsätzlich zwei Verwaltungen treten, nämlich das Bayer. *Fachministerium* und der *Landeskommis­sar*, es sei denn, daß es sich um Angelegenheiten handelt, die von dem Übergang auf den Landes­kommis­sar ausgeschlossen sind. Hiermit werden sich jedoch auch diejenigen Reichsminister, die

⁵ „Erlaß über den Reichskommis­sar für das Saarland und den Bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz“; R 43 I/258, Bl. 176 f.

⁶ Ziff. II (2): „Auf den Bayerischen Landeskommis­sar für die Pfalz (Regierung der Pfalz) in Speyer gehen in Ansehung des Regierungsbezirkes Pfalz über die Aufgaben und Zuständigkeiten des Bayer. Staatsministeriums des Innern, des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft und der Bayer. Landesforstverwaltung, soweit nicht Aufgaben und Zuständigkeiten dieser Ministerien ausdrücklich ausgenommen werden.“

⁷ Entw. Ziff. II (3): „Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Bayer. Gesamtministeriums (Landesregierung) und des Bayer. Ministerpräsidenten bleiben unberührt; das gleiche gilt für die Aufgaben und Zuständigkeiten der Bayer. Staatskanzlei und des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen, soweit nicht Zuständigkeiten dieser Ministerien ausdrücklich auf den Bayer. Landeskommis­sar übertragen werden.“

⁸ „VO der Bayer. Landesregierung über den Bayer. Landeskommis­sar für die Pfalz“; R 43 I/258, Bl. 178–182.

⁹ „3. VO zur Vereinheitlichung und Verbilligung der Verwaltung“; ebd. Bl. 183.

¹⁰ Die Äußerung des RStH v. Epp zum Vorschlag des RIM noch einzuholen, hielt MR Wienstein „jedoch für dringend geboten“. Sie wurde durch die Rkei unter Übermittlung einer Abschrift der RIM-Vorlage mit Schreiben vom 19. 2. 1936 erbeten; R 43 I/258, Bl. 184 f. Die Stellungnahme Epps, welche die Schwächen der Konstruktion des RIM scharf herausarbeitete, s. als Dok. Nr. 37.

nicht über eine *reichseigene* Verwaltung verfügen, sondern sich auf den Landesapparat stützen, abfinden müssen, da die von mir vorgeschlagene Regelung eine *möglichst weitgehende* Verselbständigung des Landeskommisars voraussetzt.

V. Ich bitte die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers zu meinem Vorschlägen einzuholen und ihm gegebenenfalls den Entwurf des „Erlasses über den Reichskommissar für das Saarland und den Bayer. Landeskommisrar für die Pfalz“ zur Vollziehung vorzulegen, der im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen wäre. Ich würde alsdann meinerseits die „Dritte Verordnung zur Vereinheitlichung und Verbilligung der Verwaltung“ erlassen und der Bayer. Landesregierung den unverzüglichen Erlaß der „Verordnung über den Bayer. Landeskommisrar für die Pfalz“ aufgeben¹¹.

Frick

¹¹ Fortgang s. Dok. Nr. 37 Anm. 7.

Zitierhinweis

Nr. 23 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 1. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d023>